

(R. C. del S. 202)

20th ASAMBLEA 4th SESION
LEGISLATIVA ORDINARIA
Res. Conj. Núm. 4
Aprobada en 4 de sept 2020

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para autorizar la distribución de los \$2,469,658.20 provenientes del balance disponible, para los periodos del 2020 al 2025, de los fondos por concepto de las Patentes de Telecomunicaciones, según establecido y certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); y disponer la distribución de los referidos fondos para que los municipios continúen ofreciendo los servicios esenciales a los residentes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, reconoce que los municipios son la entidad gubernamental más cercana al pueblo y el mejor intérprete de sus necesidades y aspiraciones, cual declara máximo interés público que los municipios cuenten con los recursos necesarios para rendir sus servicios. Los municipios son los primeros respondedores durante y después de las emergencias. Los alcaldes y alcaldesas son quienes mejores conocen de las necesidades de los residentes y atienden sus carencias.

Por otro lado, la Ley Núm. 107-2020, ante, en su Artículo 1.003 declara política pública el proveer a los municipios de aquellos poderes y facultades necesarias para que puedan asumir su función fundamental a favor del desarrollo social y económico de sus jurisdicciones. De la misma manera, el Código Municipal proveerá los mecanismos administrativos y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno Estatal, procurando cumplir con el interés público en proveer a la ciudadanía de un gobierno efectivo y responsivo a sus necesidades y aspiraciones.

La Ley Núm. 107-2020, ante, en su Artículo 7.200, inciso (i), establece que el pago de patentes municipales por concepto de servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico desde Puerto Rico por empresas de telecomunicaciones se realizará en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Lo recaudado por dichos pagos será utilizado por esta Oficina para sufragar cualesquiera gastos operacionales de la Oficina de Gerencia Municipal. La Oficina de Gerencia y Presupuesto aprobará la reglamentación necesaria para el recaudo y manejo de dichos pagos. Además, la Oficina de Gerencia y Presupuesto debe preparar un informe anual sobre la cantidad y el uso detallado de los fondos consignados en este apartado dentro de los treinta (30) días luego de finalizado el Año Fiscal. El informe deberá ser remitido a la Oficina del Gobernador, a la Secretaría del Senado de Puerto Rico y a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emitió el Informe Anual correspondiente al Año Fiscal 2024-2025 sobre la Relación de Ingresos y Gastos del Pago de Patentes Municipales por concepto de Servicios de Telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico desde Puerto Rico por empresas de telecomunicaciones que se realiza en la OGP. Bajo el referido Informe la OGP establece un resumen de los ingresos, desembolsos, obligaciones y balance para los periodos del 2020 al 2025. Dicho Informe incluye la cantidad de fondos recibidos por concepto de patentes de telecomunicaciones y el desglose detallado del uso de dichos fondos. Según se detalla de dicho Informe correspondiente al año fiscal que culminó el 30 de junio de 2025 quedó un balance por la cantidad de dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta ocho dólares con veinte centavos (\$2,469,658.20) por concepto de la contribución municipal de las Patentes de Telecomunicaciones. A estos fines, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se distribuya el referido balance a ciertos municipios con poblaciones más vulnerables y de mayor necesidad económica para que puedan financiar la operación de actividades en sus municipios y proveer los servicios esenciales a los residentes de los municipios de Puerto Rico.

Como es de conocimiento actualmente los municipios están enfrentando una difícil situación económica debido a los Planes Fiscales certificados, la eliminación del Fondo de Equiparación, siendo dicho fondo una medida paliativa o de nivelación por las limitaciones, obligaciones y responsabilidades primarias impuestas por ley a los municipios, la concesión de beneficios contributivos, mediante decretos, sobre contribuciones municipales, entre otras imposiciones estatutarias que han mermado los recursos municipales. Por tal razón, se debe buscar mecanismos que redunde en favor de los municipios, en particular de aquellos que tienen una mayor necesidad económica para que puedan fortalecer las capacidades municipales y responder a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, dado que la patente es un ingreso inherentemente municipal es necesario establecer que la OGP distribuya a los municipios el balance por los pagos de patentes por los servicios de telecomunicaciones en el mejor interés de los municipios.

Reconociendo los nuevos retos y realidades a los que se enfrentan los municipios, esta Asamblea Legislativa mantiene su compromiso para procurar una mejor calidad de vida a sus constituyentes y una sana administración. Por ello, es necesario autorizar la distribución de los dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho con veinte centavos (\$2,469,658.20) provenientes del balance disponible para los periodos del 2020 al 2025 de los fondos por concepto de los pagos de Patentes de Telecomunicaciones para que sean distribuidos a los municipios con poblaciones más vulnerables y de mayor necesidad económica para que puedan financiar la operación de actividades en sus municipios y proveer los servicios esenciales a los residentes de los municipios de Puerto Rico.

Es de suma importancia proveer herramientas a los municipios para la ejecución efectiva de sus deberes y para que continúen ofreciendo los servicios de primera necesidad a los ciudadanos.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Para autorizar la distribución de los dos millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta ocho con veinte centavos (\$2,469,658.20) provenientes del balance disponible para los periodos del 2020 al 2025 de los fondos por concepto de los pagos de patentes municipales por los servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico desde Puerto Rico por empresas de telecomunicaciones, según establecido y certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Dichos fondos se distribuirán a los municipios con poblaciones más vulnerables y de mayor necesidad económica para que puedan financiar la operación de actividades en sus municipios y proveer los servicios esenciales a los residentes de los municipios de Puerto Rico.

La distribución de los fondos correspondiente al balance de las Patentes de Telecomunicaciones será la siguiente:

- | | |
|--|--------------|
| A. Municipio de Adjuntas | \$200,000.00 |
| i. Para el techado de la cancha de la Escuela Segunda Unidad Héctor I. Rivera. | |
| B. Municipio de Cayey | \$34,829.10 |
| i. Para atender operaciones municipales; mejoras de capital; proyectos de desarrollo económico; mantenimiento de infraestructura crítica, la salud y la seguridad pública. | |
| C. Municipio de Ceiba | \$534,829.10 |
| i. Para sufragar obras y mejoras permanentes, gastos operacionales y administrativos. | |
| D. Municipio de Coamo | \$200,000.00 |
| i. Para atender operaciones municipales; mejoras de capital; proyectos de desarrollo económico; mantenimiento de infraestructura crítica, la salud y la seguridad pública. | |
| E. Municipio de Dorado | \$500,000.00 |
| i. Para atender operaciones municipales; mejoras de capital; proyectos de desarrollo económico; mantenimiento de infraestructura crítica, la salud y la seguridad pública. | |
| F. Municipio de Lajas | \$500,000.00 |
| i. Para obras y mejoras permanentes. | |
| G. Municipio de Loiza | \$250,000.00 |

- i. Para atender operaciones municipales; mejoras de capital; proyectos de desarrollo económico; mantenimiento de infraestructura crítica, la salud y la seguridad pública.

H. Municipio de Maricao

\$250,000.00

- i. Para atender operaciones municipales; mejoras de capital; proyectos de desarrollo económico; mantenimiento de infraestructura crítica, la salud y la seguridad pública.

Total de Fondos a Distribuir:

\$2,469,658.20

Sección 2.- La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deberá distribuir y desembolsar los fondos correspondientes al balance disponible de las Patentes de Telecomunicaciones a los municipios en o antes de 30 días calendario una vez firmada esta Resolución Conjunta por la Gobernadora de Puerto Rico.

Sección 3.- Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.